# Confirmatio et declaratio htrisdictintìis et privilegiorum Rotae civitatis Mace- rateììsìs. Status Ecclesiastici \

Gregorius Papa XIV, ad futuram rei memoriam. · Latin

XXIX.

Confirmatio et declaratio htrisdictintìis

et privilegiorum Rotae civitatis Mace- rateììsìs. Status Ecclesiastici \

Gregorius Papa XIV,

ad futuram rei memoriam.

Romanum decet Pontificem, aequi bo- nique supremum assertorem, ad ea quae per eius praedecessores in subsidium '^ et quibusvis locis, ac praeserlim in provin- ciis suae et Apostolicae Sedis ditioni im- mediate subiectis, degentium, nec nonfa- ciliorem iuriuni suorum consequutioniMii, provide inslilula fuerunl, sollicite inten- dere, ac ut firma et illibata persistant, ef- ficaciusque observentur, suae confirmatio- nis praesidio propensius roborare. Si vero aliqua in alieni iuris praeiudiciuni ten- dere, aut discordiani ac litium et dissen- sionum dispendia atlerrc posse reperiun- tur, ita declarationis suae adminiculo elucidare ac moderari, ut unicuique quod suum est remaneat, nec debita iustitiae administratio impediatur, ac alias desu- per disponere, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

Sivliis V in- slitiiit Rotam in ciiilale Mace- ratensi.

I 1. Gum itaque felicis recordationis Sixfus Papa V, praedecessor noster, per suas sub plumbo expeditas litleras, in subsidium et utilitatem pauperum pro- vinciae nostrae Marcbiae, ac ex cerlis aliis rationabilibus causis, in civitale Macera- tensi, quae alias salis Celebris et insignis, ac fere in medio dictae provinciae, ac in territorio faecundo et ameno sita, solita- que sedes legatorum existit, unum tribu- nal audientiae causarum Rotam nuncu- pandum, quinque iudicum iuris ulriusque doctorum, qui omnes et singulas totius provinciae praedictae, ac civitatum, ter- rarum, oppidorum, castrorum et aliorum locorum sub eadem provincia compreben- sorum, necnon incolarum in illis habi- tantium, causas, lites et controversias ci- viles, tam prophanas quam ecclesiasticas, merasque et mixtas, necnon etiam crimi- nales, in quibus appellalioni locus foret, tam in prima, in dioecesi ac iurisdictione Maceratensi, quam in secunda et ulterio- ribus instantiis in causis appellalionis totius provinciae huiusmodi cognoscere, decidere fineque debito terminare ac in- dicare possent et deberent, motu pro- prio, perpetuo erexerit et instituerit.

Ad quam etiam ab episcopis provinciae ap- pellar! pcrmisit.

1 2. Ac Inter alia disposuerit quod au- ditores Rotae buiusmodi in causis appel- lationum et gravaminum a sententiis et

1 Hanc [ìotam iastiluit Sixlus V ut su|ira in eius Const. cxlv, lìomanus, pag. 81.

2 Cherub. addit: et utilitalem paiiperum in quibusvis, etc. (R. T.)



gravaminibns per episcopo? diclae pro- vinciae illatis, procedere ac iurisdiclio- nem liabere possent.

Episcopi con- quesU sunt ap- peiiaiioiieni da- ri eliara iti con- cerneniera cor- rectioneni nio- luni. de.

I 3. Cumquc vigore seu praetextu istius facultatis, veneraliiles fratres episcopi di- clac proviDciac conquesli luerint, prae- . . ■■ r ■ ■ dictos audilorcs, etiaiii in causis ad torum ,. ... ,. . . ... ecclesiaslicum speclantinus morumque ... . .'i correctionem eoncernentibus, ac in iliis in qiiibus appellationi suspensivae locus non est, processisse.

congrcgatio luper negociis Epis. ei Rei?, Kolae inhibuil.

I A. Ac proinde, liabifo prò parie di- ctorum episcopovuni recursu ad Congre- gationem venerabibuni tratrum nostro- . , ●!■ i. *" . rum sanclae Romanae Ecclesiae cardina- lium super negociis episcoporum depu- tatorum, lilteras eorum nomine, eliam de mandato nostro decrelas, obtinuerint, per quas audiloribus mandabatur ne in prae- dictis et abis episcoporum eorumdem causis procederent, proul in singuHs bt- teris praedictis plenius continetur.

civiiasMacp- ratensis ad Pa- para habuit re- cursum.

I 5. Veruni, sicut nobis postea inno- tuit, et dilccti libi boiiiìnes provinciae Marcbiac , nccnou communilas civitatis ... Maceralensis praedictarum, per dileclos fiiios Pboebuni Rotundum, provinciae, et Antonium Franciscum PeUicanum, Nico- laum Hercolanum, et Volumnium Picu- lium , civitatis Maceralensis buiusmodi oratores, ad gralulanduin nobis ac prae- standam debitam obedientiam deslinalos, quos libenter audivimus, noliis exponi feceriint, littcìas diciac Congregalionis ipsis et praediclo tribunali ac ))rivilegiis et facultalibus illius iudicibus concessis grave damnum et praeiudicium inferro.

gui modo «ola» faeulla- tem resirinfeMi quoaddictasap- p.iialiunes.

I l». Idcirco nos, quilius in primis sem- r Ti pg,, cordi liiit iustitiam unicuiqiie ae(iua im^gg adiiiinisli'are, ac episcopoium de- ' r i ^qj-j ginnil et pauperum subdilonim no- strorum commodis et utililati consulere,

lites et differentias, quae occasione liltc- rarum praedictae Congregalionis exoriri possent, praecidere easque moderari et elucidare, ac alias in praemissis omnibus de opportuno remedio salubriter et ma- ture providere volentes , ac litterarum earumdem tenores praesentibus prò piene et sufficienter expressis babentes, motu proprio, non ad bominum aut communitatisvel oratorum praedictorum seu ali- cuius ipsorum aut cuiusvis seu quorum- vis aliorum prò eis super hoc oblalae petilionis instantiam, sed de mera volun- tate et matura deliberatione ac ex certa scientia nostra, deque apostolicae pote- statis plenitudine, auctoritate apostolica, tenore praesenlium, decernimus et declaramus modernos et prò tempore existen- tes audilores Rolae ac tribunalis totius provinciae Marcbiae buiusmodi, etiam vi- gore diclarum litterarum Sixti praede- cessoris nostri, causas appellationum seu recursus et querelas, quae ab Ordinariis locorum dictae provinciae, circa ea quae pertinent ad visitationem aut morum cor- rectionem, inlerponuniur, cognoscere, ac etiam in iis casibus, in quibus ab eorum- dem Ordinariorum dccretis seu inlerlo- culoriis sentenliis aut ordinationibus, ex forma sacrorum canonum et decrelorum Concini Tridentini, necnon etiam constitutionum aposlolicarum , appellationes, recursus et querelae, quoad effectum su- spensivum probibentur , procedere non posse nec debere; ac Rotam et illius audilores praediclos in istis casibus nullain prorsus iurisdicliouem babere. Inbibitio- nes quoque in buiusmodi causis per eos- dem audilores concessas et concedendas, cum processibus ac omnilnis inde sequulis, nullius roboris vel momenti foro et esse.

'« reiiquis vero cius luris- 'li'-iionem et m- dulia conlirmat.

§ 7. In reiiquis vero omnibus et sin- - ^ ^ ^ gulis ereclionem ac institutionem prae- ■^^ ^ _ * dictae Rotae, necnon privilegia, faculta- tes et indulta qiiaecumque, eidem Rotae eiusque audiloribus seu iudicibus, necnon nolariis, cursoribus ac abis ofTicialibus el



personis, per lilleras ipsius crectionis ac alias quomodolihet concessa; easdemque litteras, necnon omnia et singula capi- tuia, ordinaliones, reformaliones et sta- tuta, caeteraque in vini lilteramm cre- ctionis huiusmodi ac facultatis ad hoc in illis atlribulae, efiam circa taxas, inerce- des ac salaria eorimidem ofTicialiuni fa- cta, et in eis contenta quaecumque, apo- stolica auctoritate praedicta perpetuo ap- probamus et confirniamus, ac eis plena- riae et inviolabilis firmitatis apostolicae robur adiicimus, ac praesentis scripti patrocinio cómmuninius, oninesque et sin- gulos tam iuris quam facti defectus, si qui in praemissis quomodolibet interve- nerint, supplemus.

ciausuias praeservativas «pponii.

§ 8. Decernentes ereclionem Rotae huiusuiodi, ac privilcsia, focultates, in- ^ *- ^ dulta et alia praeniissa valida et efficacia esse et perpetuo Ibre, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, quos concernnnt et concer- nent quomodolibet in iulurum, inviola- biliter perpetuo observari , sicque ab omnibus censeri; atque ita per praedictos et quoscumque alios iudices, ordinarios vel delegatos, etiam causarum nostri Pa- latii apostolici auditores eorumque loca- tenentes, ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere le- gatos et vice-legatos, necnon Camerae Apostolicae praesidentes et clericos aut quosvis alios, sublata eis et ipsorum cui- libel quavis aliter iudicandi et inlerpretandi facultate et auctoritate, ubique lo- corum iudicari, diffiniri et interpretari debere; irritum quoque et inane quid- quid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, con- tigerit attenlari.

pi^prXrlorem ciipuiai.

I 9. Quocirca dilecto filio Henrico, ti- *'''' Sauctac Prudeutianac presbitero, car- dinali Caietano nuncupato, camerario no- stro moderno et prò tempore existenti,



Rotae et Auditorum privilegiorumque et indultorum praediclorum protectori motu, scientia ac potestatis plenitudine similibus per praesentes commillimus et mandanuis, quatenus ipse per se vel alium seu alios, easdem praesentes et in eis contenta quaecumque solemniter publi- cans, et Rotae ac eius auditoribus necnon ofTicialibus praediclis in praemissis elTicacis defensionis praesidio assistens, ipsas praesentes litteras ac in eis contenta huiusmodi debitae execulioni demandet ac demandar! , necnon ab illis omnibus, quos illae concernunt, inviolabiliter per- petuo observari faciat, mandet atque pro- curet. Non permittens auditores, notarios, cursores ac alios officiales Rotae, necnon homines provinciae huiusmodi desuper per quoscumque contra praesentium te- norem quomodolibet indebite molestari, perturbari vel impediri. Contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, per sententias et censuras ecclesiasticas ac etiam pecuniarias et alias poenas caeteraque opportuna iuris et fa- cti remedia, appellatione poslposita, com- pescendo; aclegitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggi'avando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

ciausuias de- "<=■'•

§10. Non obstantibus praemissis, ac conslitutionibus el ordinalionilius apo- stolicis, necnon Camerae el provinciae, civitalum et locorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmi- tatc alia roboratis, slatulis, consuctudi- nibus ac usibus et naturis; privilegiis quoque, indultis et lilteris apostolicis, etiam illis ac quibusvis superioribus et personis, sub

quibuscumque lenoribus ac formis, ac cum quibusvis clausulis et de- cretis, etiam motu pari ac alias in con- Irarium quomodolibet facientibus ac con- cessis, confirmatis et innovatis. Quibus



omnibus, etiamsi, prò illonim siifficienli derogatione, de illis eorumque totis te- noribus specialis, expressa et individua mentio habenda foret, eorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum exprimerentur el insererentur, praesenlibus prò suflìcienter expressis ha- bentes, illis alias in suo robore pernian- suris, hac vice dumtaxai, specialiler et expresse harum serie motu simili dero- gamus, caeterisque contrariis quibuscum- que; seu si aliquibus, communiler vel di- visim ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommu- nicari non possint per litteras apostolicas non facicntes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Dalum Romae in Monte Quirinali, sub annulo Piscatoris, die duodecima iulii, millesimo quingentesimo nonagesimo pri- mo, pontiticatus nostri anno i.

Dal. die 12 iulii 1591, poni. au. l.

**Source.** Open the source witness. 1865 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-09, 1865-turin-bullarium-volume-09-latin. Source-derived reading-order LF lines 53281-53629. Exact scan leaf bounds 475-478; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:38:56Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.